主題精選：默示分管 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 共有人占用共有土地之默示分管關係
發布日期: 2025-03-25
內文
今日專欄舉一篇有關共有人占用共有土地之默示分管關係案例供參
甲有一筆位於某市的A地，其死亡後由13位繼承人共同繼承該地，且未辦理繼承登記。民國74
年時，其中一位繼承人乙於該地上興建一B建物並居住，其他繼承人皆有到場祝賀遷居，後續
亦由甲繳納該地之地價稅。民國100年時，其他共有之繼承人訴請拆屋還地，試問甲得否主張
其他共有人長期不反對而成立「默示分管」，故具有合法權源？
• 一、默示分管之定義
所謂默示分管，係指依共有人之舉動或其他情事，足以間接推知其效果意思者而言，必共有人
間實際上劃定使用範圍，對各自占有管領之部分，互相容忍，對於他共有人使用、收益，各自
占有之土地，未予干涉，已歷有年所，始得認有默示分管契約之存在（最高法院29年上字第
762號判例、80年度臺上字第1470號判決、83年度臺上字第237號判決意旨參照）
• 二、不得主張成立默示分管之理由
1. 縱B屋於74年落成時，共有人均前往祝賀，惟僅是單純沈默而未為制止，不生任何法律效
果，亦非默許同意繼續使用。
2. 繳交地價稅，僅能說明其處理此部分事務，亦難作為其他共有人默許甲有單獨使用A地之
權利。
3. 甲雖請求傳喚A地其他共有人全部到庭，以證共有人有默示合意分管事實，然A地之共有
人間並無默示分管協議存在等情，已如前述，無庸再為傳訊證人必要，況部分甫因繼承登
記才成為共有人，非B屋興建時之共有人，房屋興建時年紀尚輕，實難認為其知悉A地當
時是否經全體共有人為默示分管協議。
綜上，甲並不能舉證證明A地有分管契約存在，自難徒憑A地共有人長期以來未向甲行使權利
或經過時間之長短，遽以推論共有人間有明示或默示分管契約存在。

提醒： 雖共有人可就長時間占用土地提出已有默示分管之適用，惟仍需有一定之事實證據得
以佐證較為妥適。
資料來源：臺灣高等法院102年度重上字第543號民事判決
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下